

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת רם בן ברק

1504/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מכירה ישירה של תוצרת חקלאית), התשפ"ג–2023

תיקון התוספת 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בתוספת הראשונה, בסעיף 7, במקום הראשונה סעיף קטן (ב) יבוא:
"ב) בסעיף זה –

"החקלאי" – בעל הזכות בקרקע חקלאית המגדל בקרקע תוצרת חקלאית;

"מטרה לא חקלאית" – בנייה או שימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי לעיבוד חקלאי של האדמה, לגידול בעלי חיים או למכירת מלאי תוצרת חקלאית;

"מכירת תוצרת חקלאית" – מכירת תוצרת חקלאית גולמית וטרייה של מגידוליו של החקלאי בקרקע חקלאית שהוא בעל הזכויות בה."

דברי הסבר

ענף החקלאות בישראל פועל בקושי רב בשנים האחרונות וניצב בפני אתגרים מורכבים ביותר כמו פתיחת היבוא באופן בלתי מבוקר בתמיכת הממשלה והפחתת המכסים, פערי התיווך והעברת השליטה ביחסי ההיצע וביקוש מלאכותיים לידי הקמעונאים הגדולים, המחיר הגבוה של אמצעי הייצור לחקלאי, עלייה בשכירות תופעות טבע מזיקות ולאחרונה אף תופעת הטרור החקלאי שהולך וגובר.

הצעת החוק נועדה להעניק עיגון חוקי ל"מכירה ישירה", קרי מכירת תוצרת חקלאית במשק, היישר מהחקלאי לצרכן ומטרתה כפולה. מחד גיסא היא נועדה לסייע לחקלאי הפרטי, על מנת שיהיה מסוגל להתמודד עם הקשיים הקיימים בענף החקלאות ויצליח להתקיים כלכלית ולשמר את המשק החקלאי, ומאידך גיסא להגביר את התחרות בשוק התוצרת החקלאית הטרייה אל מול רשתות הקמעונאות, ובכך להפחית את יוקר המחיה.

על פי סעיף 156(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), לא ישתמש אדם בקרקע חקלאית אלא בהתאם לאמור בתוספת הראשונה לחוק.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק קובע את המגבלות והכללים לאישור שימוש למטרה לא חקלאית בקרקע חקלאית, כאשר שימוש למטרה לא חקלאית מחייב היתר לשימוש חורג. על פי התיקון המוצע, תורחב ההגדרה של "מטרה לא חקלאית" באופן שבו "המכירה הישירה" תיכלל בה. כלומר, חקלאי שימכור במשקו תוצרת חקלאית גולמית וטרייה, יעשה שימוש למטרה חקלאית בקרקע החקלאית ולא יזדקק עוד להיתר לשימוש חורג לצורך כך. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/3583; פ/879/25). הצעת החוק זהה לפ/879/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)